

ДОГОВОР
аренды жилого помещения (квартиры)

«6» февраля 2024 года

г. Бишкек

Гражданин(ка) Кыргызской Республики Акылбекова Ырыс Акылбековна, 09.11.1996 года рождения, паспорт ID0502920, выдан МКК 211011 от 13.01.2018 года., проживающий по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула 167, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и

Гражданин (ка) Российской Федерации Щербакова Мария Николаевна, 23.01.1997 года рождения, паспорт 4518299831 выдан РФ отделом УФМС России по гор. Москве по району Ясенево от 10.10.2017 года, проживающий по адресу. Адрес регистрации: г. Бишкек, р-н Первомайский, пр. Молодой гв. 9, 74 кв, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду жилое помещение общей площадью 61 кв. м, в т.ч. жилой 59 кв. м, находящееся в собственности Арендодателя, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула, дом 167, квартира. 59, состоящее из 1 (одной) комнат.
- 1.2. Квартира будет использоваться для проживания Арендатора и членов его семьи числом не более 2 (двух) человек
- 1.3. Квартира находится в состоянии, пригодном для проживания.
- 1.4. Срок аренды устанавливается с 6 февраля 2024 г. До 6 февраля 2025 г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Арендодатель обязуется:
 - 2.1.1. Предоставить Арендатору жилое помещение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора.
 - 2.1.2. Обеспечить свободный доступ Арендатора и членов его семьи в жилое помещение.
 - 2.1.3. Возместить Арендатору стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия Арендодателя.
 - 2.1.4. Произвести текущий ремонт жилого помещения за свой счет при возникновении необходимости произведения ремонта не по вине Арендатора.
 - 2.1.5. Погасить все задолженности по оплате электроэнергии, абонентской платы за телефон, квартплате и другим платежам по данному жилому помещению, образовавшиеся до начала действия договора.
 - 2.1.6. Не повышать арендную плату в течение всего срока договора.
 - 2.2. Арендатор обязуется:
 - 2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора, а также с требованиями Жилищного кодекса Кыргызской Республики и действующего законодательства Кыргызской Республики. Не допускать проживания на арендуемой площади лиц числом более заявленного в пункте 1.2. настоящего Договора"
 - 2.2.2. Содержать жилое помещение в технически исправном и надлежащем состоянии.
 - 2.2.3. Своевременно сообщать Арендодателю о выявленных неисправностях в жилом помещении.
 - 2.2.4. Не производить перепланировок и переоборудования жилого помещения.
 - 2.2.5. Допускать в дневное время, а при авариях - и в ночное время в арендуемое жилое помещение Арендодателя, а также представителей предприятий по обслуживанию и ремонту жилья для проведения осмотра и ремонта конструкций и технических устройств жилого помещения и законного представителя Арендатора.
 - 2.2.6. Освободить арендуемое жилое помещение по истечении обусловленного в настоящем Договоре срока аренды или по письменному требованию в течение месяца до окончания срока договора.
 - 2.2.7. Своевременно вносить арендную плату за жилое помещение в размере: 700\$ (семьсот американских долларов США в месяц.
- Арендная плата вносится не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца.
- Коммунальные платежи уплачивает Арендатор.
- Платежи за электроэнергию и воду (холодную - горячую) по счетчикам уплачивает Арендатор.
- Платежи за ТСЖ 900 (девятьсот) сом и интернет 1150 (тысяча сто пятьдесят) сом каждый месяц уплачивает Арендатор.

1280

2.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора либо при досрочном его расторжении передать Арендодателю жилое помещение в течение трех календарных дней после истечения срока действия или расторжения Договора в состоянии, пригодном для проживания.

2.2.9. АРЕНДАТОР несёт самостоятельную ответственность за сохранность своего личного имущества и имущества, принятого в пользование по аренде согласно описи (Приложение 1 к настоящему Договору)

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Требовать от Арендатора содержать жилое помещение в технически исправном и надлежащем состоянии в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Кыргызской Республики.

3.1.2. Требовать от Арендатора своевременного внесения платы за аренду.

3.1.3. Требовать от Арендатора освобождения жилого помещения при расторжении Договора аренды.

3.1.4. Посещать квартиру ежемесячно или по требованию его законного представителя с предварительным предупреждением (за сутки) путем предупреждения: телефонограммой или письменно.

3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1 АРЕНДАТОР имеет право замены вкладыша ("верхнего" или "нижнего") замка входной двери без передачи ключа владельцу (в обеспечение обязательства по пункту 2.2.9. настоящего Договора)

3.2.2. Требовать от Арендодателя возместить произведенные с согласия Арендодателя неотделимые улучшения жилого помещения.

3.2.3. Производить текущий ремонт жилого помещения (трубы, сантехника, крыша). При возникновении необходимости произведения текущего ремонта по вине Арендатора, ремонт производится за счет Арендатора. При возникновении необходимости произведения текущего ремонта не по вине Арендатора, ремонт производится за счет Арендодателя.

4. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА

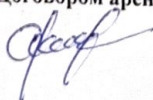
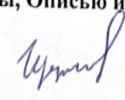
Приложение к договору аренды жилого помещения

4.1. Одновременно с Помещением Арендодатель передал, а Арендатор принял в безвозмездное пользование, ниже перечисленное имущество вещи, находящиеся в Помещении:

Наименование имущества	Оценка вещи в сомах
Стиральная машина	26,000
Холодильник	45,000
Мебель: прихожая, кухонная, гардеробная, стол письменный, тумба (1 шт.)	55,000
Кровать с матрасом	30,000
Диван раздвижной	40,000
Стулья (8 шт.)	24,000
Микроволновая печь	6,800
Вытяжка	11,000
Унитаз с установкой	15,000
Раковина и шкаф	24,000
Ванна	22,000
Ковер	3,000
Кондиционер	32,000
Посудомоечная машина	26,000
Электронная печь	12,000
Полотенцесушитель	6,500
Зеркало ванна комната	4,500
Зеркало прихожая	3,000

4.2. В случае утраты или повреждения имущества, делающего невозможным ее дальнейшее использование по назначению, Арендатор уплачивает Арендодателю соответствующую сумму оценки, указанную в правом столбце таблицы из п.1.

4.3. Отношения Сторон в связи с описанным безвозмездным пользованием определяются указанным Договором аренды, Описью и Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

4.4. Опись составлена в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 5.2. В случае нанесения ущерба причиненному имуществу Арендодателя или требований со стороны третьих лиц по вине Арендатора. Арендатор несет полную материальную ответственность в том числе: заливом квартиры, пожара, ухудшения вверенного имущества, разрушения имущества, кражи имущества указанным в акте приема – передачи, превышения предельно допустимых шумов, и в других случаях не предусмотренным настоящим договором.
- 5.3. В случае если между сторонами был, расторгнут договор, а Арендатор своевременно не освободил жилое помещение, то Арендодатель может потребовать неустойку (пеню) в размере 10 % за каждый день просрочки от суммы, предусмотренной в пункте 2.2.7. настоящего Договора аренды, а так же оплатить услуги юристу (адвокату) за оказание юридической помощи согласно статьи 115 ГПК Кыргызской Республики.

6. ДЕПОЗИТ

- 6.1 При заключении аренды АРЕНДАТОР вносит АРЕНДОДАТЕЛЮ залоговую сумму за имущество в размере 500 (пятьсот) \$ долларов США, которая будет находиться у АРЕНДОДАТЕЛЯ до окончания срока действия договора.
- 6.2 Указанным в п. 1 залогом обеспечивается недопущение причинения ущерба/уничтожения имущества АРЕНДОДАТЕЛЯ.
- 6.3 В случае недопущения порчи/уничтожения имущества АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДОДАТЕЛЬ возвращает АРЕНДАТОРАМ сумму залога в полном объеме в момент прекращения договора.
- 6.4 В случае порчи/уничтожения имущества АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право удовлетворить свои требования в полном объеме за счёт суммы залога без предварительного обращения в суд. Если сумма залога не покрывает требования АРЕНДОДАТЕЛЯ и АРЕНДАТОРЫ отказываются выплатить недостающую сумму, АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право обратиться в суд и получить с АРЕНДАТОРОВ недостающую сумму в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. За месяц до истечения срока аренды Арендатор должен в письменном виде уведомить Арендодателя о предстоящем освобождении помещения, в том числе и при досрочном освобождении. При отсутствии письменного уведомления о предстоящем расторжении Договора по истечении срока действия Договора, последний считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок на 1 (один) месяц. По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Арендатор имеет преимущественное право на продление договора.
- 7.2. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями между Арендатором и Арендодателем или их законными представителями.
- 7.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя, а Арендатор - выселению в следующих случаях:
- 7.3.1. Если Арендатор или проживающие совместно с ним лица пользуются помещениями с существенным нарушением условий настоящего Договора и действующего законодательства Кыргызской Республики или назначения помещений, либо с неоднократными нарушениями.
- 7.3.2 Если Арендатор или проживающие совместно с ним лица умышленно ухудшают состояние помещения.
- 7.3.3 Если Арендатор не внес арендную плату в течение 3 (трех) дней после наступления срока платежа.
- 7.3.4 Если Арендодатель предложил досрочно расторгнуть договор, в том числе в отопительный сезон.
- 7.4 Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора в следующем случае:
- 7.4.1. Если помещение, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, негодном для использования.
- 7.4.2 Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств (стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.).
- 7.4.3 По основаниям, не предусмотренным законом и настоящим Договором, расторжение Договора не допускается.
- 7.4.4 Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к разрешению разногласий путем письменных переговоров до полного урегулирования предмета разногласий в противном случае

стороны вынуждены руководствоваться действующему законодательству Кыргызской Республики и разрешению споров в судах согласно ст. 134-135 ГПК Кыргызской Республики.

7.4.5 В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора одной из сторон Договор может быть расторгнут в суде общей юрисдикции в установленном законом порядке.

7.4.6 В случае расторжения Договора по инициативе Арендодателя, последний обязуется уведомить Арендатора о расторжении Договора в письменной форме за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.4.7 В случае расторжения Договора по инициативе Арендатора, последний обязуется уведомить Арендодателя о расторжении Договора в письменной форме за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

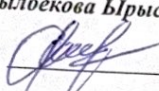
7.4.8 Стороны установили договорную подсудность по месту арендуемого жилого помещения, все споры, вытекающие из договора, рассматриваются в судах по месту составления договора объекта недвижимости.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на русском языке, принятыми сторонами рабочим языком, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Стороны договора заявили, что они не лишены дееспособности, не страдают психическими заболеваниями, препятствующими понимать существо подписываемого ими договора, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершать сделку на крайне невыгодных для себя условиях.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ	АРЕНДАТОР
Фино: Акылбекова Ырыс Акылбековна	Фино: Щербакова Мария Николаевна
подпись 	подпись 